

신구조문 대비표

현행	개정안
V. 개별행위 유형별 위법성 심사기준 4. 부당한 고객유인 다. 기타의 부당한 고객유인 (3) 법위반에 해당될 수 있는 행위(예시) (가)·(나) (생략) <u><신설></u>	V. ----- 4. ----- 다. ----- (3) ----- (가)·(나) (현행과 같음) (다) <u>특허 비침해를 인지하고도 경쟁사업자에 대해 특허소송을 제기하거나 기만적인 방법으로 특허 취득 후 경쟁사업자에 대해 특허소송을 제기하는 등 합리적 이유 없이 특허권을 남용하여 특허소송을 제기하고 이를 영업활동에 활용하여 경쟁사업자의 고객이 자기와 거래하도록 유인하는 행위</u>
6. 거래상 지위의 남용 (3) 거래상 지위 여부 <u><신설></u> (가) <u>거래상지위가 인정되기 위해서는 우선, 계속적인 거래관계가 존재하여야 한다. <단서 신설></u> ① 계속적 거래를 하는 경우에는 통상 특화된 자본설비, 인적자원, 기술 등에 대한 투자가 이루어지게 된다. 이렇게 고착화(lock-in) 현	6. ----- (3) 거래상 지위 여부 <u>거래상 지위 여부는 다음 사항을 종합적으로 고려하여 판단한다.</u> (나) -----를 판단함에 있어 -----의 존재 여부를 고려할 수 있다. 다만, 일회성 거래라 하더라도 일방이 그 거래관계에서 자유롭게 이탈할 수 없는 경우 등에는 거래상 지위가 인정될 수 있다. ① (현행과 같음)

현행	개정안
상이 발생하면 상대방은 우월적지위에 있게 되어 이를 이용하여 불이익한 거래조건을 제시하는 것이 가능해지고 그 상대방은 이미 투입한 투자 등을 고려하여 불이익한 거래조건 등을 수용할 수 밖에 없는 상황이 된다. ② 계속적 거래관계 여부는 거래관계 유지를 위해 특화된 자본설비, 인적자원, 기술 등에 대한 투자가 존재하는지 여부를 중점적으로 검토한다. 예를 들어 거래상대방이 거래를 위한 전속적인 설비 등을 가지고 있는 경우에는 <u>거래상지위가</u> 있는 것으로 볼 수 있다. (나) 거래상 지위가 인정되기 위해서는 <u>또한</u>, 일방의 타방에 대한 거래의존도가 상당하여야 한다. ① 거래의존도가 상당하지 않은 경우에는 <u>계속적 거래관계라 하더라도</u> 거래처 등을 변경하여 불이익한 거래조건을 회피할 수 있으므로 거래상지위가 인정되기 어렵다. ② 통상 거래의존도는 일방 사업자의 전체 매출액에서 타방 사업자에 대한 매출이 차지하는 비중을 중심으로 검토한다. (다) <u>계속적 거래관계 및 거래의존도</u>를 판단함에 있어 그 구체적인 수준이나 정도는 시장상황, 관련 상품 또는 서비스의 특성 등을 종합	② ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----<u>계속적 거래관계</u>----- -----. (가) ----- ----- <u>우선</u>, ----- -----. ① ----- -----<u><삭 제></u>----- ----- ----- -----. ② (현행과 같음) (다) <u>거래의존도 및 계속적 거래관계</u>----- ----- -----

현행	개정안
적으로 고려하여 판단한다. (4) 위법성 판단 일반기준 마. 경영간섭 (2) 위법성의 판단기준 (가)·(나) (생략) <u><신설></u> 8. 사업활동방해 가. 기술의 부당이용 (2) 위법성의 판단기준 (나) (생략) ② 사업활동이 <u>심히</u> 곤란하게 되는지 여부. 단순 매출액이 감소되었다는 사실만으로는 부족하며, 매출액의 상당한 감소, 거래상대방의 감소 등으로 인해 현재 또는 미래의 사업활동이 상당히 곤란하게 되거나 될 가능성이 있는 경우를 말한다. <u><신설></u>	-----. (4) ----- 마. 경영간섭 (2) ----- (가)·(나) (현행과 같음) (다) 위구르 강제노동 방지법 등 국내·외 수출 관계법령의 목적 달성, 글로벌 공급망 ESG 법령 준수 등을 위해 필요하다고 인정되는 경우에는 범위반으로 보지 않을 수 있으며, 당해 수단의 합목적성 및 대체수단의 유무 등을 함께 고려하여야 한다. 8. ----- 가. ----- (2) 위법성의 판단기준 (나) (현행과 같음) ② 사업활동이 <u>상당히</u> 곤란하게 되는지 여부.----- ----- ----- ----- ----- -----. <u>단, 사업 초기 등 사업 여건상 매출액이 발생하지 않았거나, 사업 특성상 매출액 변동성이 높은 경우에는 위법성 판단 시 매출액 또는 거래상대방의 감소 여부를 고려하지 않을 수 있다.</u>

현행	개정안
나. 인력의 부당유인·채용 (2) 위법성의 판단기준 (나) (생략) ① (생략) ② 사업활동이 <u>심히</u> 곤란하게 되는지 여부----(이하 생략) <u><신설></u>	나. ----- (2) 위법성의 판단기준 (나) (현행과 같음) ① (현행과 같음) ② 사업활동이 <u>상당히</u> 곤란하게 되는지 여부----(이하 생략) <u>부칙 <제477호, 2024.12.30.></u> <u>이 지침은 2024년 12월 30일부터 시행한다.</u>